

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביחי אברהם בוארון
ארז מלול
משה פסל
צבי ידידיה סוכות
קטי קטרין שטרית
שמחה רוטמן
יוסף טייב
יצחק פינדרוס
משה סעדה
משה סולומון

פ/25/3384

הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון – פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995¹, בסעיף 1 –

(1) בהגדרה "בית המשפט", אחרי "בית דין דתי", יבוא "בית משפט צבאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק להארכת תקפן של תקנות שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967² ;

(2) בהגדרה "חוב", בפסקה (6), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא :

"(ד) בסעיף 182 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009³."

דברי הסבר

בשנים האחרונות נוהגים בתי המשפט לחייב נאשמים שהורשעו בביצוע פגיעות פיזיות או לפגיעה, בפיצויים לקורבנות או למשפחותיהם, לצד עונשי מאסר.

בעוד שבנוגע לפיצויים שהוטלו על ידי בתי משפט של המדינה, קיים מנגנון לגביית פיצויים אלה (במסגרת החוק לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995), מנגנון שכזה אינו קיים בקשר

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

³ קובץ המנשרים התשע"ה, עמ' 5902.

לפיצויים שהוטלו על ידי בתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון.
חוסר זה יוצר אפליה בלתי מוצדקת בין קורבן עבירה שעניינו נדון בפני בתי המשפט האזרחיים, לבין מי שהנאשם בפגיעה בו נשפט בפני בית משפט צבאי ביהודה ושומרון.
מאחר שרבים הם תיקי הפיגועים הנידונים על ידי בתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון, נוצרת פגיעה נרחבת בקורבנות עבירה שנפסקו לטובתם פיצויים באותם בתי משפט, בהעדר אפשרות מעשית לגבות את הפיצויים.
לאור זאת, מוצע לתקן את הגדרת "בית משפט" בסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, כך שיכלול גם את בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון.
באופן זה, מנגנון גביית הפיצויים הקבוע בחוק יחול באופן שוויוני גם על קורבנות עבירה שנפסקו לטובתם פיצויים בבית משפט צבאי באזור יהודה ושומרון.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1692/24).
הצעת החוק זהה לפ/1692/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)